CUADRO DE RESPONSABILIDADES – LOCACIÓN DE OBRA PÚBLICA –

	Durante la Ejecución de la obra	**Durante el periodo de Garantía (*1)**	**Después de la Recepción Definitiva**
Imprevisto	Corre por cuenta del contratista, debió haberlo previsto.	N/A	N/A
Imprevisible	Corre por cuenta del comitente, no pudo haberlo previsto.	N/A	N/A
Adicional	Corre por cuenta del comitente, el contratista se puede negar si supera 20%.	N/A	N/A
Vicios Aparentes	Hasta la recepción provisoria corre por cuenta del contratista	Después la recepción provisoria, se consideran aceptados, corre por cuenta del comitente.	N/A
Vicios Ocultos		Hasta la recepción definitiva corre por cuenta del contratista, el comitente debe denunciarle al contratista antes de los 60 días desde que se percató de la existencia del vicio (aparición) (*1).	Después la recepción definitiva, se extingue la garantía, corre por cuenta del comitente. Salvo que sean V.O. que lleven a la ruina total o parcial, donde corre la responsabilidad civil por la obra ejecutada. (10 años desde la recepción Definitiva mas un año para denunciar)
Ruina parcial o total por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	En estas circunstancias las partes se eximen de responsabilidad, no están obligadas a continuar y pueden dar por concluido el contrato contemplando los efectos indicados en (A).	Corre por cuenta del comitente.	Corre por cuenta del comitente.
Ruina parcial o total (por causa imputable al contratista) (Fallas estructurales y otras)	Salvo que sea causa ajena, el contratista responde. No son causas ajenas: vicio en el suelo (aunque pertenezca a un tercero), vicios en los materiales (aunque no sean provistos por el contratista) Responde por incumplimiento contractual.	Igual que durante la ejecución de obra. Responde por garantía de los vicios ocultos.	Igual que durante la Ejecución de obra. Responde por respons. civil por la obra ejecutada. Vicios ocultos que llevan a la ruina total o parcial. El contratista se libera de esta responsab. a los 10 años desde la recepción Definitiva mas un año para denunciar.
Imposibilidad de cumplimiento sin culpa o por culpa de un tercero que no debe responderse.	Si se hace imposible el cumplimiento, el contrato se extingue, y el contratista tiene derecho al reconocimiento del Daño Emergente. (el perjuicio efectivamente sufrido)	N/A	N/A

Teoría de la imprevisión.	En un contrato de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes **se torna excesivamente onerosa**, por una **alteración extraordinaria de las circunstancias** existentes al tiempo de su celebración, **sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato,** o su adecuación.	N/A	N/A
RESCICIÓN imputable al contratista	El contratista cargará con todos gastos que sufra la comitente a causa de una nueva licitación, pierde el fondo de garantía de contrato y de reparo, todos los créditos pendientes a favor, y el comitente podrá quedarse con equipos y materiales del contratista, previa valuación de los mismos, hasta la liquidación final	N/A	N/A
RESCICIÓN imputable al comitente	El comitente debe responder al contratista por el daño emergente (el perjuicio efectivamente sufrido). A su vez debe responder por los subcontratos celebrados por el contratista, sin pérdida para él. El contratista no puede ejercer el derecho de retención. El Comitente debe restituir los Fondos de Garantía de Ejecución del Contrato y de Reparo.	N/A	N/A
Suspensión unilateral del contratista. (Desistimiento Unilateral)	Perdida de la garantía de ejecución del contrato y demás garantías y créditos a su favor. Debe afrontar los gastos de un nuevo llamado a concurso y los gastos complementarios originados por la resolución del contrato	N/A	N/A
Suspensión unilateral del comitente. (Desistimiento Unilateral)	Se le reconoce al contratista el daño emergente (el perjuicio efectivamente sufrido). Se devuelve fondo de gtia. Ejecución Contrato y Fondo de Reparo. El contratista no puede ejercer el derecho de retención.	N/A	N/A

(A):

a- Si el contratista provee los materiales, tiene derecho a su valor y una compensación equitativa (lo trabajado).

b- Si el comitente está en mora en la recepción, debe la remuneración pactada (total).

(*1) El periodo de garantía transcurre entre la recepción provisoria y la definitiva. Su duración depende de lo convenido contractualmente (indicado en los Pliegos de contratación. Durante el periodo de garantía en caso de encontrarse un vicio oculto se tiene un plazo de 60 días para denunciarlo al contratista (es una carga del comitente este plazo).